



PENETAPAN

Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JOSHI SANTIKA, NIK: 3578032612580001, laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 26 Desember 1958, Agama Kristen, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Wisma Kedung Asem Indah CC-18, RT/RW:003/009, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby, yang pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3578032612580001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 April 2012 dengan nama Pemohon tertulis JOSHI SANTIKA;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 3578030101085434 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Januari 2012 dengan nama Pemohon tertulis JOSHI SANTIKA;

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotapraja Blitar tertanggal 14 September 1960 dengan nama Pemohon tertulis JOE SAN;
4. Bahwa Kutipan di atas benar telah diterbitkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa Kotapraja Blitar namun arsip tidak dapat ditemukan sebagaimana tercatat dalam Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1052/410.109.3/KASAH/2026 yang dikeluarkan oleh a Blitar tertanggal 30 Juli 2026;
5. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Surat Pernyataan Ganti Nama dengan Nomor daftar L.22/563/68 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Kotamadya di Blitar tertanggal 27 September 1968 dengan nama Pemohon tertulis JOE SAN TING diganti menjadi JOSHI SANTIKA WIDODO;
6. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan YULIANTI MEGAH UTAMI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/WNI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Agustus 1993 dengan nama Pemohon tertulis JOSHI SANTIKA WIDODO;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama Pemohon yang tertulis:
 - a) JOSHI SANTIKA sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3578032612580001 dan Kartu Keluarga Nomor 3578030101085434;
 - b) JOE SAN sebagaimana tercatat dalam Kutipan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotapraja Blitar tertanggal 14 September 1960;
 - c) JOSHI SANTIKA WIDODO sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Ganti Nama dengan Nomor daftar L.22/563/68 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/WNI/1993;sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah JOSHI SANTIKA;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya; dan

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis:
 - a) JOSHI SANTIKA;
 - b) JOE SAN;
 - c) JOSHI SANTIKA WIDODO;sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah JOSHI SANTIKA;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan pada permohonannya;

(2.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK:3578032612580001 atas nama JOSHI SANTIKA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3578030101085434 dikeluarkan tanggal 18-01-2012, tertulis nama JOSHI SANTIKA;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli surat Konfirmasi Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 30 Juli 2026;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 858/WNI/1993 tertulis perkawinan antara JOSHI SANTIKA WIDODO dan YULIANTI MEGAH UTAMI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli surat pernyataan ganti nama, tertanggal 27 September 1968, tertulis penggantian nama Joe San menjadi Joshi Santika (Nama ketjil) WIDODO (Nama Keluarga);
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor seratus tiga puluh enam, tertulis nama JOE SAN;

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby



(2.4) Menimbang, bahwa semua surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan telah sesuai dengan pembandingnya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti untuk di pertimbangkan;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi YULIANTI MEGAH UTAMI.

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen nama Pemohon yang tertulis berbeda, yaitu JOSHI SANTIKA, JOE SAN, JOSHI SANTIKA WIDODO;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama JOE SAN, kemudian dilakukan penggantian nama menjadi Joshi Santika WIDODO, sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon menggunakan nama JOSHI SANTIKA seperti dalam KTP dan KK, sedangkan nama WIDODO adalah nama keluarga;
- Bahwa semua nama itu menunjuk kepada satu orang yaitu Pemohon;

2. Saksi DONALD A. PALAPESSY.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan tentang persamaan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada dokumen nama Pemohon yang tertulis berbeda, yaitu JOSHI SANTIKA, JOE SAN, JOSHI SANTIKA WIDODO;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama JOE SAN, kemudian dilakukan penggantian nama menjadi Joshi Santika WIDODO, sesuai dengan yang tertulis dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon menggunakan nama JOSHI SANTIKA seperti dalam KTP dan KK, sedangkan nama WIDODO adalah nama keluarga;
- Bahwa semua nama itu menunjuk kepada satu orang yaitu Pemohon;

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby



(2.6) Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai nama Pemohon yang tertulis:

- a) JOSHI SANTIKA;
- b) JOE SAN;
- c) JOSHI SANTIKA WIDODO;

sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah JOSHI SANTIKA;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yulianti Megah Utami dan Donald A. Palapessy;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui Pemohon berdomisili di Wisma Kedung Asem Indah CC-18, RT/RW:003/009, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. Berdasarkan fakta tersebut maka pengajuan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat, sehingga secara formil permohonan ini dapat diperiksa lebih lanjut;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi telah diperoleh fakta hukum, pada pokoknya nama Pemohon tercatat dengan nama yang berbeda, sebagai berikut:

- a. JOE SAN, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6);
- b. JOSHI SANTIKA, sebagaimana tercatat dalam KTP dan KK Pemohon (Bukti P-1, dan P-2);

Hal 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby



- c. JOSHI SANTIKA WIDODO, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dan surat pernyataan ganti nama (Bukti P-4 dan P-5);

Bahwa para saksi menjelaskan kalau semua nama Pemohon dengan penulisan yang berbeda tersebut adalah satu orang yang sama;

(3.5) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti tersebut diatas, dan persesuaiannya dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat Pemohon telah membuktikan pada pokoknya bahwa nama yang berbeda-beda tersebut (**JOE SAN, JOSHI SANTIKA, dan JOSHI SANTIKA WIDODO**) adalah menunjuk kepada satu orang yang sama, yaitu Pemohon yang lahir di Blitar, tanggal 26 Desember 1958 dan menikah dengan istri atas nama Yulianti Megah Utami;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya. Namun demikian terhadap petitum selanjutnya yang menyebutkan selanjutnya akan menggunakan nama JOSHI SANTIKA, adalah petitum yang tidak perlu disebutkan dalam amar putusan, karena memang sudah seharusnya Pemohon menggunakan nama tersebut sesuai dengan nama dalam KTP dan KK Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntaire*;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan (pengadilan negeri) untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki baik menyangkut perbedaan penulisan nama yang bersangkutan sendiri maupun nama

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby



orang tuanya, seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa tujuan permohonan yang diajukannya untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Pemohon;

(3.9) Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri termasuk kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yang menyangkut hak dan kepentingan Pemohon maupun keluarganya, dan terbukti tujuan pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi-saksi Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon;

(3.10) Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapya disebutkan dalam amar penetapan;

(3.11) Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

(3.12) Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis:
 - a. JOSHI SANTIKA,
 - b. JOE SAN,
 - c. JOSHI SANTIKA WIDODO,adalah Satu Orang Yang Sama. Selanjutnya nama yang dipakai adalah JOSHI SANTIKA;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby, tanggal 12 Agustus 2026. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Endang Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Endang Kusriani, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp. 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 2455/Pdt.P/2026/PN Sby